



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Adquisición Radio Móvil Digital – Banda VHF
Unidad de Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastres
Servicio de Salud Maule

ENTIDAD COMPRADORA

Nombre: Servicio De Salud Maule; RUT: 61.606.900-4
Dirección: 5 oriente 4 norte 1492, 2° Piso, Edificio España, Talca
Representante: Jaime Bertolotto Honorato

DATOS DE FACTURACIÓN (MANDANTE)

Nombre: Servicio De Salud Maule; RUT: 61.606.900-4
Dirección: 5 oriente 4 norte 1492, 2° Piso, Edificio España, Talca

FINANCIAMIENTO

El proceso de compra será financiado con presupuesto operacional ST 29 del Servicio de Salud Maule.

REFERENTE TÉCNICO

Actuará como Referente Técnico, Patricio Cornejo Oróstica, Jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El Servicio de Salud Maule, requiere la adquisición de Radios Digitales para la Unidad de Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastres.

En virtud de lo anterior, los productos a adquirir corresponden a:

Descripción	Cantidad	Presupuesto Referencial (IVA incluido)
Radio Móvil Digital – Banda VHF	2	3.000.000

Detalle de las especificaciones de lo solicitado se encuentra en el formulario “Especificaciones Técnicas”.

DE LA OFERTA

El proveedor contará con un plazo para presentar ofertas, de acuerdo a lo indicado en la ficha correspondiente, el cual podrá ser ampliado en caso de que la Unidad Técnica determine que no se han recibido ofertas. Este plazo se define en plataforma de compra ágil del portal www.mercadopublico.cl. Con el fin de facilitar la comunicación entre las partes, ante cualquier consulta de carácter técnico o administrativo, se habilitará como contacto el correo electrónico dtorres@ssmaule.cl.

Las ofertas presentadas deberán ajustarse a los presentes términos de referencia y demás documentos atingentes a las características de los bienes a adquirir.

Se hace presente que por el sólo hecho de presentar su oferta, se entenderán aceptadas las condiciones establecidas en el presente documento. Así mismo, en caso de discrepancia entre lo estipulado en los presentes Términos de Referencia y la oferta formulada por el proveedor, prevalecerán los primeros.

Para efectos de la presentación de la oferta, se sugiere adjuntar a lo menos, lo siguiente:



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

- a) **Formulario 1: Carta Oferta.** Donde se detalla el plazo de entrega informado por el proveedor, junto con el precio ofertado para el equipamiento.
- b) **Formulario 2: Especificaciones Técnicas,** idealmente en formato adjunto al presente proceso, acompañado de catálogos en formato libre que entreguen todos los detalles relevantes respecto de las características del servicio ofertado, es decir, junto a lo señalado en el formulario de especificaciones técnicas, adjuntar los documentos de apoyo que considere pertinentes, tales como catálogos, imágenes referenciales, entre otros.

En caso de no presentar estos formularios y en su defecto presentar su oferta en un formato distinto, la oferta podrá ser evaluable. Sin embargo, si los documentos presentados no permiten acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, es decir, no contienen la información suficiente, la oferta podrá ser declarada inadmisibile.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor conlleva su conformidad respecto de todos y cada uno de los términos y disposiciones contenidas en los presentes términos de referencia, sin necesidad de su declaración expresa.

Con el hecho de presentar su cotización, se entenderán aceptadas las condiciones establecidas en el presente documento. Así mismo, en caso de discrepancia entre alguna estipulación de los presentes Términos de Referencia y la cotización del proveedor, prevalecerán los primeros.

EVALUACIÓN

La cotización seleccionada corresponderá a aquella que se ajuste de mejor forma a los requerimientos establecidos por el Servicio de Salud Maule, según se detalla a continuación:

En primer lugar, se evaluará la admisibilidad de la oferta como se detalla a continuación:

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: se evaluará la cotización de cada proveedor revisando en primera instancia el Formulario 2: Especificaciones Técnicas correspondiente al producto que oferta. Este formulario cuenta con un detalle de especificaciones técnicas sobre las cuales el proveedor podrá detallar su cumplimiento. Adicionalmente, podrá adjuntar a su oferta catálogos, imágenes referenciales, etc. con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

En caso de no presentar el Formulario 2 y en su reemplazo presentar otro documento que acredite el cumplimiento de las especificaciones, la oferta podrá ser evaluada.

Las ofertas que sean declaradas ADMISIBLES, es decir que cumplan con los requerimientos "Obligatorios" establecidos en el Formulario de Especificaciones Técnicas, y su plazo de entrega informado no exceda a los 20 días corridos, serán evaluadas según los siguientes criterios:

a) Precio (Ponderación 60%)

Se calificará el precio ofertado por cada oferente, según lo indicado en la plataforma mercadopublico.cl

De presentarse inconsistencias entre el monto señalado en la carta oferta y el valor señalado en la plataforma, prevalecerá este último.

El puntaje de este criterio se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

$$Puntaje\ Precio\ Oferta\ (i) = \frac{Menor\ precio\ ofertado}{Precio\ Oferta\ (i)} \times 10$$

Donde: Oferta (i) corresponde a la oferta en evaluación

El puntaje obtenido por cada oferta será multiplicado por la ponderación asignada a este criterio

Las ofertas deberán ajustarse al monto informado disponible. En caso de presentarse ofertas que superen dicho monto, la entidad licitante revisará la disponibilidad de recursos considerando las ofertas recibidas, y en dicho tenor podrá aceptar dichas ofertas. Lo anterior sólo aplicará si los recursos disponibles lo permiten, de lo contrario las ofertas que superen el presupuesto informado por línea podrán ser declaradas inadmisibles.

b) Plazo de entrega ofertado (Ponderación 40%)

Corresponde a la cantidad de días hábiles que el oferente compromete para realizar la entrega de los bienes descritos, según lo indicado en el Formulario 1: Carta Oferta.

El puntaje para este criterio se obtendrá aplicando la siguiente formula:

Plazo Ofertado (días hábiles)	Puntaje Plazo Ofertado
1 – 5	10
6 – 10	5
11 – 20	1

Las ofertas que indiquen un plazo superior a 20 días hábiles o que no indiquen el plazo de entrega, no serán evaluadas.

Resolución de empates: en caso de presentarse algún empate, se seleccionará la oferta que informe el mejor precio y como segundo criterio de desempate, el que otorgue un menor plazo de entrega.

Si luego de aplicado este mecanismo de desempate, el empate aún persiste, se seleccionará a la oferta que primero haya ingresado su oferta en la plataforma de mercado público.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

1) La adjudicación será única y recaerá sobre un solo proveedor, evaluando el cumplimiento técnico y la oferta económica conjunta para los servicios solicitados.

2) Requisitos de Admisibilidad:

Plazo de entrega indicado en su oferta menor o igual a 20 días hábiles. Los proveedores que indiquen plazos de entrega superiores a 20 días hábiles, serán declarados inadmisibles.

Cumplimiento Técnico: Para ser considerado, el proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas obligatorias de todas las líneas ofertadas. Si ningún proveedor cumple este criterio, se aplicará lo dispuesto en el punto 3.

3) Escenario Excepcional:

Si ninguno de los proveedores cumple con las especificaciones técnicas, la adjudicación podrá realizarse al proveedor que cumpla con el mayor número de especificaciones y que, además, ofrezca un costo total competitivo y acorde a las necesidades de la Entidad.



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

Esta decisión deberá estar debidamente fundada, asegurando que se cumple con el principio de mejor valor por dinero y atendiendo a la necesidad de satisfacer la totalidad del requerimiento en la medida de lo posible.

PLAZO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

La recepción deberá ser realizada en la dirección detallada en la orden de compra. Si esta información no aparece señalada expresamente, el proveedor deberá contactar a la persona individualizada en la Orden de Compra para coordinar la recepción de los Bienes adjudicados.

En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, la Entidad Compradora podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud. (Art. 117 del Reglamento de Compras)

El oferente tendrá el plazo máximo de entrega de 20 días hábiles para la entrega de lo adjudicado. Este plazo será contabilizado a contar del segundo día hábil luego del envío de la orden de compra. Considerándose este día como el día 1 del plazo de entrega.

La recepción deberá ser coordinada con el referente técnico señalado en la Orden de Compra respectiva.

SUSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El proveedor formalizará su contrato exclusivamente con la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta a través del sistema de información de mercadopublico.cl

Si algún proveedor no aceptara la O.C. y aun así haya hecho entrega total o parcial de los productos adjudicados, para efecto de cálculo del plazo de entrega, dicho plazo será contabilizado a contar del segundo día hábil luego del envío de la orden de compra, considerándose este día como el día 1 del plazo de entrega.

DOMICILIO CONTRACTUAL

El Oferente constituye domicilio en la ciudad de Talca, para todos los efectos Legales.

FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO

Las coordinaciones y consultas asociadas a sus pagos pueden ser canalizados vía E- mail: mfuentes@ssmaule.cl

El compromiso de pago a 30 días iniciará una vez que se ha dado correcto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones que rige el presente proceso, lo cual será materializado a través de la emisión del **Acta De Recepción Conforme** y su gestión en el aplicativo de Recepción Conforme en la Orden de Compra respectiva. Ello implica que el compromiso de pago a 30 días contados a partir de la fecha de emisión de la factura será efectivo toda vez que la orden de compra respectiva cuente con **Recepción Conforme** por parte de la entidad contratante.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Autorización de Pago por Transferencia Electrónica. En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual la entidad mandante deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente al correo: mfuentes@ssmaule.cl.



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

La factura deberá estar emitida a Nombre del Mandante indicado anteriormente. Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la Orden de compra resultante de este proceso de compra, en caso contrario no se cursará el respectivo pago.

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato al Servicio de Salud Maule, para evaluar la vigencia del contrato.

La facturación deberá realizarse con fecha igual o posterior a la fecha inscrita en la **Recepción Conforme** emitida por la entidad contratante. **SOLO PODRÁ EMITIRSE LA FACTURA CUANDO LA UNIDAD CONFIRME AL PROVEEDOR QUE DEBE HACERLO**

Esta recepción conforme se realizará una vez que se hayan acreditado los siguientes hitos:

- Correcta entrega de los bienes adquiridos
- Emisión de la Resolución que aplica multa (cuando corresponda)
- Comprobante de depósito o transferencia del monto de la multa (cuando corresponda)

En aquellos procesos cuya recepción se haya realizado posterior al plazo ofertado, el pago estará afecto a la aplicación de una multa, el monto de la cual deberá ser transferido de manera directa al Mandante. Los datos para realizar el pago de la multa serán proporcionados en el oficio de notificación de la sanción, y ratificados en el acto administrativo que aplica la multa.

Con posterioridad al pago de la multa, el proveedor deberá notificar dicho pago considerando para ello los datos de contacto dispuestos en el oficio de notificación correspondiente. Así, el Referente Técnico validará que no existe documentación pendiente y enviará el set de pago al Departamento de Finanzas para dar inicio al proceso de pago de la o las facturas asociadas.

Este set de pago incluirá toda la documentación pertinente, con excepción de la factura, dado que hasta ese momento aún no debe ser emitida. Una vez que la unidad encargada de gestionar el pago haya validado el set enviado por el Referente Técnico, éste último contactará al proveedor para comunicarle que ya puede emitir la factura correspondiente.

En caso de recibir una factura que NO cuente con "Recepción Conforme", se procederá a reclamar esta factura ante el Servicio de Impuesto Internos.

Por tanto, en aquellos casos en que el proveedor emita factura antes de que la Unidad Técnica le dé la Orden de Facturación, el Mandante procederá a la reclamación de la factura respectiva según lo establece el procedimiento contemplado en el artículo 3° de la ley N° 19.983, debiendo, por tanto, el proveedor emitir una nueva factura una vez realizada la recepción conforme y sin observaciones.

ACTA DE RECEPCIÓN

La recepción será, previa coordinación con el contacto que se señale en la misma Orden de compra como referente técnico, el cual verificará la calidad de los bienes recibidos y en caso de conformidad emitirá la respectiva acta.

INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Atraso en la entrega de los Bienes.

Por cada día hábil de atraso, se cobrará una Multa del **1% del valor total** de la Orden de Compra (Impuestos incluidos) por los bienes que se han retrasado la entrega y se aplicará por



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

cada día hábil de atraso, con un tope máximo de 20 días. Para determinar la fecha real de entrega NO se considerarán recepciones parciales.

El proveedor deberá respetar lo indicado en los Términos de Referencia. Todos los días que transcurran posteriores al periodo de entrega establecido serán días de multa, los cuales se considerarán como hábiles.

El documento que determinará la fecha de entrega definitiva de los bienes será el Acta de Recepción. La fecha de entrega será la que indique el funcionario responsable de la recepción en la Institución beneficiaria con su nombre, firma y timbre.

Incumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.

La entidad compradora podrá cursar una multa por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, y/o en la cotización del proveedor, lo cual será determinado por el referente técnico.

Esta multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (Iva incluido).

El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente a sus expensas, en un plazo no superior a 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega de los bienes luego de solicitada su corrección.

Se podrá cursar una multa por cada día hábil de atraso en la recepción de los bienes. Para efecto de contabilización, se considera atraso luego de transcurridos 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los bienes. La multa será equivalente al 1% del valor total de la Orden de Compra por cada día hábil de atraso, y con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (Iva incluido), cualquiera sea el período de contratación. Si excediera dicha cantidad, el Servicio de Salud Maule podrá poner término anticipado al contrato.

La multa aplicada se podrá impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte del Servicio, éste le notificará al proveedor, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

La notificación se entenderá efectuada el día hábil siguiente a la fecha de envío del correo electrónico que notifica el inicio del procedimiento

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante carta certificada, mail o personalmente.

Una vez recibidos los descargos y analizados en su mérito o vencido el plazo para presentarlos, en ausencia de éstos, la entidad decidirá mediante la dictación de la resolución correspondiente sobre la aplicación de la multa. En caso de aplicación de la sanción, ésta será por Resolución fundada, la que se pronunciará sobre los eventuales descargos presentados y la aplicación de la sanción respectiva. Dicha resolución será notificada al proveedor por correo electrónico. En contra de la resolución exenta señalada, procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

En consecuencia, el cobro de la multa se ejecutará una vez notificada la resolución exenta que resuelve el recurso o haya transcurrido el plazo para la interposición de los recursos sin que se hayan deducido.

De acuerdo con lo establecido en el artículo N°137 del Reglamento de la Ley N°19.886, todas las sanciones ejecutoriadas como multas, cobros de garantías o términos de contrato deberán formalizarse a través de una resolución fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. Contra el acto administrativo que aplica la medida, el Proveedor afectado podrá interponer los recursos que establezca la ley.

CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS NOTIFICACIONES:

Conforme lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento, las notificaciones que se disponen en el presente procedimiento se realizarán a la dirección de correo electrónico informada por el proveedor en el Formulario: Carta Oferta, de no adjuntarlo se considerará algún correo electrónico mencionado en su oferta, o bien en el registro del proveedor. Es responsabilidad del proveedor indicar dicha dirección de correo electrónico actualizada e informar de cualquier cambio a la Dirección de Servicio de Salud Maule.



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

FORMULARIO 1: CARTA OFERTA

Nº	Nombre	Cantidad	Precio Unitario Neto	Precio Total Neto
1	Equipos de Radio	2	\$.....	\$.....
VALOR NETO				\$.....
IVA 19%				\$.....
VALOR TOTAL				\$.....

El oferente o representante legal del oferente que suscribe se compromete a entregar los bienes ofertados **en un plazo de _____ días hábiles.**

Firma en señal de conformidad:

Firma:

Nombre oferente: _____
Rut oferente: _____
Dirección: _____
Teléfono de contacto: _____

<Ciudad>, <día/mes/año>



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

FORMULARIO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funcionalidad	Obligatorio/ Deseable	Observaciones
Operación analógica y digital (dual mode)	Obligatorio	
Cumplimiento estándar DMR (ETSI TS 102 361)	Obligatorio	
Pantalla alfanumérica (identificador de llamada, canal)	Obligatorio	
Modo Directo de Capacidad Dual (DMR Tier II)	Obligatorio	
Cancelación digital de ruido de fondo	Deseable	
Encriptación analógica	Obligatorio	
Botones programables de función (al menos 1)	Obligatorio	
Compatibilidad con botón PTT externo (volante)	Deseable	
Compatibilidad con micrófono de visera	Deseable	
Interrupción de transmisión prioritaria (Transmit Interrupt)	Deseable	
Software de gestión y programación de radios	Deseable	
Cumplimiento Narrowbanding (12,5 kHz)	Obligatorio	

Las especificaciones solicitadas se consideran las mínimas para cada producto

Firma:

Nombre oferente: _____
<Ciudad>, <día/mes/año>



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

FORMULARIO ACTA DE RECEPCION, EMPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN

Proveedor	
ID Proceso	
Orden de Compra	
Valor (IVA incluido)	

Ítem	Realizado		Fecha	Observaciones
	SI	NO		
Recepción				

Datos representante de la entidad contratante, responsable de la recepción:

Nombre	
Rut	
Cargo	
Firma	



SERVICIO DE SALUD MAULE
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS FISCOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS DE INVERSIONES

FORMULARIO AUTORIZACIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

(A ser presentado por el proveedor seleccionado al momento de la contratación)

1.- DATOS DEL PROVEEDOR	
Nombre del Proveedor:	
Dirección:	
Razón Social:	
Rut:	
Teléfono:	
Email:	

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
Nombre:	
Cédula de Identidad:	
Teléfono:	
Email:	
Dirección:	

3.- CONTACTO DEL PROVEEDOR PARA COMUNICAR LA TRANSFERENCIA	
Nombre:	
Cédula de Identidad:	
Cargo:	
Teléfono:	
Email:	

4.- DATOS DE CUENTA PARA DEPÓSITO	
Banco:	
Sucursal:	
Nº de cuenta:	
Tipo de cuenta:	(corriente – vista)

Firma (nombre proveedor seleccionado/representante legal)

<Ciudad>, <día/mes/año>